

1、在实施电信网络诈骗活动中，非法使用“伪基站”“黑广播”，干扰无线电通讯秩序，符合刑法第二百八十八条规定的，以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2、使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。

3、冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

4、网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使诈骗信息大量传播，或者用户信息泄露造成严重后果的，依照刑法第二百八十六条之一的规定，以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

5、构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

6、犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探亲、求学、务工、经商等为由申领出入境证件，但出境后即前往电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪窝点的，属于《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第六条第（四）项规定的使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国（边）境情形，应当认定为偷越国（边）境行为。

7、醉驾同时构成交通肇事罪、过失以危险方法危害公共安全罪、以危险方法危害公共安全罪等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪，依法从严追究刑事责任。

8、醉酒驾驶机动车，以暴力、威胁方法阻碍公安机关依法检查，又构成妨害公务罪、袭警罪等其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

9、暴力袭击正在依法配合人民警察执行职务的警务辅助人员的，不构成袭警罪；符合刑法第二百七十七条第一款规定的，以妨害公务罪定罪处罚。

同时暴力袭击正在依法执行职务的人民警察和配合人民警察执行职务的警务辅助人员，符合刑法第二百七十七条第五款规定的，以袭警罪从重处罚。

10、实施本解释规定的行为，同时构成袭警罪、妨害公务罪和故意杀人罪、故意伤害罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

11、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。

多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。

12、事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为人通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，构成犯罪的，分别以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。

13、对犯罪所得及其收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为，构成犯罪的，分别以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪定罪处罚。

14、明知是犯罪所得及其收益而予以掩饰、隐瞒，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

15、警车应当由警车所属单位的人民警察或者警务辅助人员驾驶，除执行警卫任务外，驾驶警车时应当按照规定着制式服装（驾驶汽车可不戴警帽，驾驶摩托车应当戴制式警用摩托车头盔），持有机动车驾驶证和人民警察证或者警务辅助人员工作证件。人民警察和警务辅助人员在试用期内或者驾驶实习期内不得驾驶警车”。

16、非法狩猎罪

情形	具体说明
1. 价值标准	非法猎捕的野生动物价值在一万元以上。
2. 地点+工具/方法	在禁猎区使用禁用的工具或者方法狩猎。
3. 时间+工具/方法	在禁猎期使用禁用的工具或者方法狩猎。
4. 其他严重情形	如造成野生动物资源或栖息地生态严重损害等。

17、非法猎捕收购出售陆生野生动物罪：惩罚的是以食用为目的，对特定陆生野生动物进行猎捕、收购、运输、出售等全链条行为。

18、非法占用农用地罪

要件	具体解释
犯罪对象	农用地。包括耕地、林地、草地、养殖水面、湿地等直接用于农业生产的土地。这是与非法占用建设用地等行为的关键区别。
行为违法性	“非法占用”。指未经法定程序审批、登记、核发证书，或采取欺骗手段获取批准，或超过批准数量占用土地。
行为后果	“改变用途”并“造成毁坏”。不仅改变了土地用途（如建房、挖砂、采石、采矿、堆放固体废物等），还因此造成农用地种植条件严重损坏或土地严重污染、荒漠化、盐渍化等，使之无法恢复原有农业功能。
数量标准	必须达到“数量较大”。这是立案追诉的硬性门槛。

19、明知是非法捕捞犯罪所得的水产品、非法狩猎犯罪所得的猎获物而收购、贩卖或者以其他方法掩饰、隐瞒，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。

20、负有野生动物保护和进出口监督管理职责的国家机关工作人员，滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，以滥用职权罪或者玩忽职守罪追究刑事责任。

负有查禁破坏野生动物资源犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，以帮助犯罪分子逃避处罚罪追究刑事责任。



